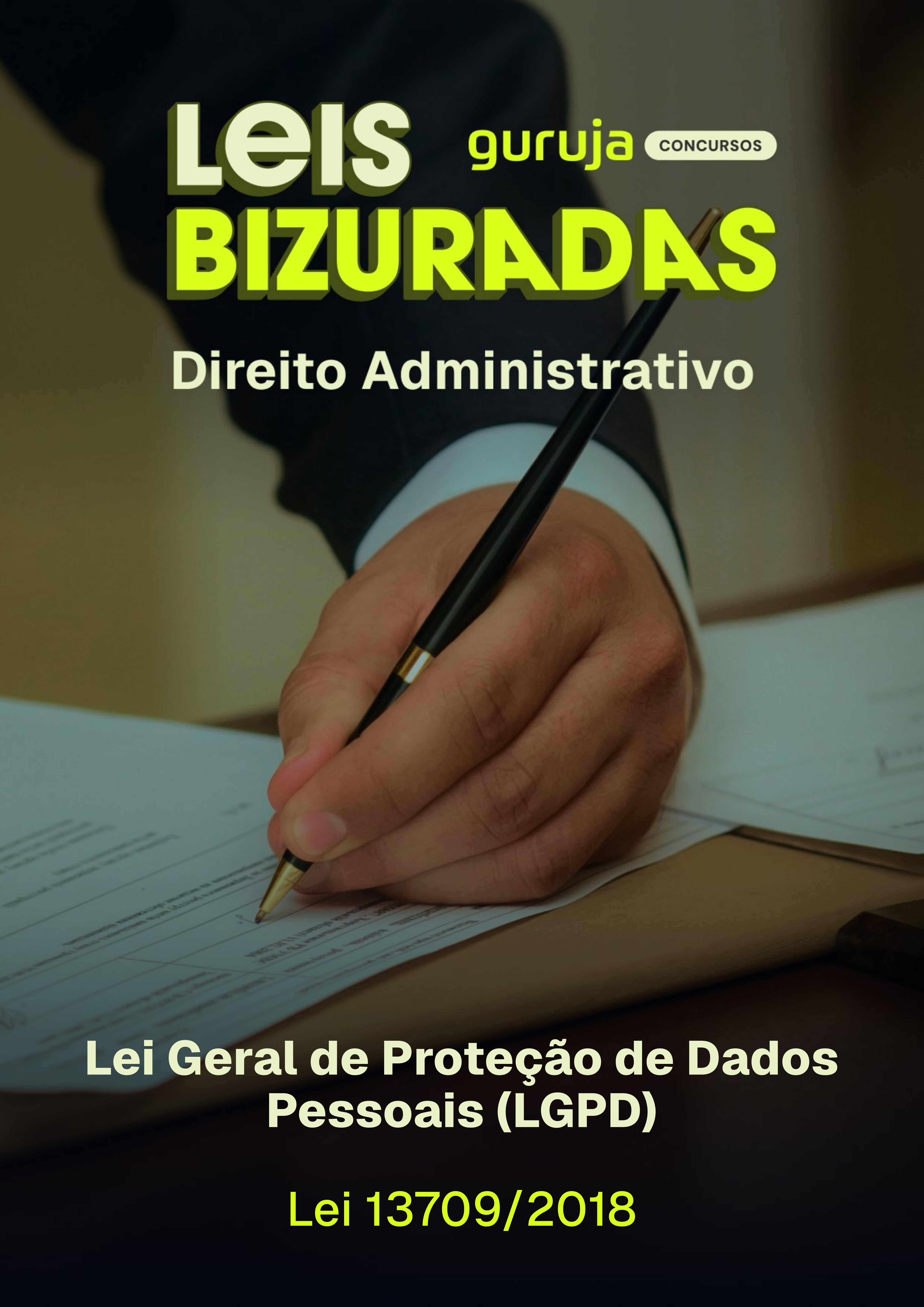




Leis guruja **CONCURSOS** **BIZURADAS**

Direito Administrativo

**Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD)**

Lei 13709/2018

Legenda de destaques

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
CAPÍTULO XX Nome do Capítulo	Abertura de Capítulo: marca o início de um novo capítulo da lei.
Seção XX Nome da Seção	Abertura de Seção: subdivisão dentro de um capítulo.
Art. XX	Início de cada Artigo destacado em pílula cinza para localização rápida.
Art. XX - artigo destacado	Maior probabilidade de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou sublinhado
Ano entre parênteses: (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado.

Sumário

I	Disposições Preliminares	04
II	Do Tratamento de Dados Pessoais	10
I	Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais	10
II	Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis	14
III	Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes	17
IV	Do Término do Tratamento de Dados	18
III	Dos Direitos do Titular	18
IV	Do Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público	21
I	Das Regras	21
II	Da Responsabilidade	24
V	Da Transferência Internacional de Dados	24
VI	Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais	27
I	Do Controlador e do Operador	27
II	Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais	28
III	Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos	28
VII	Da Segurança e das Boas Práticas	30
I	Da Segurança e do Sigilo de Dados	30
II	Das Boas Práticas e da Governança	31
VIII	Da Fiscalização	32
I	Das Sanções Administrativas	33
I	Da Agência Nacional de Proteção de Dados	37
II	Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade	45
X	Disposições Finais e Transitórias	46

LEI
13.709 **14 DE AGOSTO DE 2018**

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o **tratamento de dados pessoais**, inclusive nos meios digitais, **por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**, com o **objetivo de proteger** os direitos fundamentais de **liberdade** e de **privacidade** e o **livre desenvolvimento da personalidade** da pessoa natural.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A CF/88 passou a elencar a proteção aos dados pessoais como um **direito e garantia fundamental**.

Art. 5º, LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. (EC 115/2022)

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como **fundamentos**:

I - o respeito à **privacidade**;

II - a **autodeterminação informativa**;

III - a **liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião**;

IV - a **inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem**;

V - o **desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação**;

VI - a **livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor**; e

VII - os **direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade** e o exercício da **cidadania** pelas pessoas naturais.

FUNDAMENTOS DA LGPD	
Respeito à:	Privacidade
Liberdade de:	Expressão; Informação; i Comunicação; Opinião.
Inviolabilidade da:	Intimidade; ☺ Honra; Imagem.
Desenvolvimento:	Econômico; Tecnológico; Inovação.
Livre:	Iniciativa; Concorrência; Desenvolvimento da

Continua abaixo ↓

Anotações



	personalidade.
Autodeterminação informativa	
Defesa do consumidor	
Direitos humanos	
Dignidade	
Cidadania	

Art. 3º Esta Lei **aplica-se a qualquer operação de tratamento** realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, **desde que:**

I - a operação de **tratamento** seja realizada no **território nacional;**

II - a atividade de tratamento tenha por **objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos** localizados no **território nacional;** ou

III - **os dados pessoais** objeto do tratamento tenham sido **coletados no território nacional.**

§ 1º Consideram-se **coletados no território nacional** os dados pessoais cujo **titular nele se encontre no momento da coleta.**

§ 2º **Excetua-se** do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.

IV - provenientes de fora do território nacional e que **não** sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que **não** o de proveniência, **desde que** o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

Art. 4º Esta **Lei não se aplica** ao **tratamento** de dados pessoais:

I - **realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;**

II - realizado para **fins exclusivamente:**

a) **jornalístico e artísticos;** ou

b) **acadêmicos**, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

III - realizado para fins exclusivos de:

a) **segurança pública;**

b) **defesa nacional;**

c) **segurança do Estado;** ou

d) atividades de **investigação e repressão de infrações penais;** ou

IV - **provenientes de fora do território nacional** e que **não** sejam objeto de **comunicação, uso compartilhado** de dados **com agentes de tratamento brasileiros** ou objeto de **transferência internacional de dados com outro país**

que **não** o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais **adequado** ao previsto nesta Lei.

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no **inciso III** será regido por legislação específica, que deverá prever **medidas proporcionais e estritamente necessárias ao** atendimento do **interesse público**, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.

§ 2º **É vedado o tratamento** dos dados a que se refere o **inciso III** do caput deste artigo **por pessoa de direito privado**, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de **informe específico à autoridade nacional** e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo.

§ 3º A **autoridade nacional** emitirá **opiniões técnicas ou recomendações** referentes às **exceções** previstas no **inciso III** do caput deste artigo e deverá **solicitar** aos responsáveis **relatórios de impacto à proteção de dados** pessoais.

§ 4º **Em nenhum caso a totalidade dos dados** pessoais de banco de dados de que trata o **inciso III** do caput deste artigo **poderá ser tratada por pessoa de direito privado**, salvo por aquela que possua capital integralmente

constituído pelo poder público.

A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais:	
→ por pessoa natural p/ fins:	<u>exclusivamente</u> particulares e não econômicos
→ p/ fins <u>exclusivamente</u> :	1 jornalístico e artísticos; 2 acadêmicos;
	3 segurança pública; 4 defesa nacional; 5 segurança do Estado; 6 investigação e repressão de infrações penais. regido por leg específica c/ medidas proporcionais e estritamente necessárias ao interesse público; vedado o tratamento por PJ de direito privado (! <u>exceto sob tutela de PJ de direito público</u>); em nenhum caso a totalidade dos dados pode ser tratada por PJ de direito privado (! <u>salvo capital integralmente público</u>).
→ provenientes de fora do território nacional que	não sejam objeto de: ⇒ comunicação ou uso compartilhado c/ agentes de tratamento brasileiros; ⇒ transferência internacional c/ outro país que não o de proveniência. <u>desde que</u> o país de proveniência proporcione grau de proteção adequado à LGPD.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2924459](#) (Cebraspe - 2024)

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - **dado pessoal:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - **dado pessoal sensível:** dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

STJ - Informativo nº 871/2025: A disponibilização de **dados pessoais**, por si só, **não** configura **dano moral presumido**, sendo imprescindível a comprovação de que a conduta do gestor de banco de dados resultou em abalo significativo aos direitos de personalidade do titular.

STJ - Informativo nº 842/2025: Na hipótese de vazamento de **dados pessoais sensíveis** fornecidos para a contratação de **seguro de vida**, verifica-se a **responsabilização objetiva** da seguradora e a caracterização de **dano moral presumido**.

III - **dado anonimizado:** dado relativo a titular que **não** possa ser **identificado**, considerando a utilização de **meios técnicos razoáveis e disponíveis** na ocasião de seu **tratamento**;

IV - **banco de dados:** conjunto estruturado de dados pessoais,

estabelecido **em um ou em vários locais**, em **suporte eletrônico ou físico**;

V - **titular:** pessoa natural a quem se **referem os dados** pessoais que são objeto de tratamento;

VI - **controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito **público ou privado**, a quem **competem as decisões** referentes ao **tratamento** de dados pessoais;

VII - **operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito **público ou privado**, que **realiza o tratamento** de dados pessoais **em nome do controlador**;

VIII - **encarregado:** pessoa indicada pelo **controlador e operador** para atuar como **canal de comunicação** entre o controlador, os **titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**; [\(2026\)](#)

IX - **agentes de tratamento:** o controlador e o operador;

⚠ Atenção! O encarregado **não** é considerado agente de tratamento.

X - **tratamento:** toda **operação** realizada com dados pessoais, como as que se referem a **coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão**

ou **extração**;

XI - **anonimização:** utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do **tratamento**, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

XII - **consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

XIII - **bloqueio:** suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - **eliminação:** exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - **transferência internacional de dados:** transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI - **uso compartilhado de dados:** comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas

por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII - **relatório de impacto à proteção de dados pessoais:** documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

XVIII - **órgão de pesquisa:** órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; _ _

XIX - **autoridade nacional:** entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional. [\(2026\)](#)

Veja como foi cobrado:

Questão [#2924779](#) (Cebraspe - 2024)

Questão [#2772023](#) (FGV - 2024)

Questão [#3872554](#) (Cebraspe - 2026)

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão **observar a**

boa-fé e os seguintes princípios:

I - **finalidade:** realização do tratamento para **propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem** possibilidade de **tratamento posterior** de forma **incompatível** com essas finalidades;

II - **adequação:** **compatibilidade** do tratamento **com as finalidades informadas** ao titular, de acordo com o **contexto do tratamento**;

III - **necessidade:** **limitação do tratamento ao mínimo necessário** para a realização de suas finalidades, com abrangência dos **dados pertinentes, proporcionais e não excessivos** em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - **livre acesso:** garantia, **aos titulares**, de **consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento**, bem como sobre a **integralidade** de seus **dados pessoais**;

V - **qualidade dos dados:** garantia, **aos titulares**, de **exatidão, clareza, relevância e atualização** dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - **transparência:** garantia, **aos titulares**, de **informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento**, observados os segredos comercial e industrial;

VII - **segurança:** utilização de **medidas técnicas e administrativas** aptas a **proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas** de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - **prevenção:** adoção de **medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento** de dados pessoais;

IX - **não discriminação:** impossibilidade de realização do **tratamento** para fins **discriminatórios ilícitos ou abusivos**;

X - **responsabilização e prestação de contas:** demonstração, **pelo agente**, da adoção de **medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas** de proteção de dados pessoais e, inclusive, **da eficácia** dessas **medidas**.

PRINCÍPIOS DA LGPD		
FANTA e SPRITE são de BOA QUALIDADE		
F	Finalidade	Qual o <u>propósito</u> do tratamento? → deve ser <u>legítimo, específico, explícito e informado</u> ao titular
A	Adequação	Tratamento é <u>compatível c/ a finalidade</u>

Continua abaixo ↓



		informada e o contexto?
N	Necessidade	Limitação ao <u>mínimo de dados</u> necessários. Pertinentes, não excessivos , proporcionais.
T	Transparência	Infos claras, <u>precisas</u> , <u>facilmente acessíveis</u> sobre: tratamento e agentes de tratamento. Obs segredos comercial e industrial.
A	Acesso Livre	Consulta <u>facilitada e gratuita</u> sobre <u>forma e duração</u> do tratamento e <u>integralidade</u> dos dados.
S	Segurança	Medidas <u>técnicas e adm</u> p/ <u>proteger</u> dados de: acessos não autorizados e situações acidentais.
P	Prevenção	Medidas p/ <u>prevenir danos</u> decorrentes do tratamento.

Continua ao lado →

R	Responsabilização e Prestação de Contas	Medidas capazes de comprovar o <u>cumprimento das normas</u> e a <u>eficácia</u> dessas medidas.
I	Indiscriminação (não discriminação)	Impossibilidade de tratar dados p/ fins discriminatórios.
T	-	
E	Exatidão (Qualidade dos dados)	<u>Exatidão</u> , <u>clareza</u> , <u>relevância</u> e <u>atualização</u> dos dados.
BOA-fé		

Muita atenção aos princípios! São muito explorados e as bancas gostam de misturar os conceitos. Associe cada princípio a suas palavras-chave.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3815661](#) (Cebraspe - 2026)

Questão [#3251747](#) (FGV - 2025)

Questão [#3565049](#) (FCC - 2025)

CAPÍTULO II
Do Tratamento de Dados Pessoais

Seção I
Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Anotações

Art. 7º O tratamento de **dados pessoais** somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de **consentimento pelo titular**;

II - para o **cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador**;

III - pela **administração pública**, para o tratamento e uso compartilhado de **dados necessários à execução de políticas públicas** previstas **em leis e regulamentos** ou respaldadas em **contratos, convênios** ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de **estudos por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a **anonimização** dos dados pessoais;

V - quando necessário para a **execução de contrato** ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual **seja parte o titular, a pedido do titular dos dados**;

VI - para o **exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral**, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

VII - para a **proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro**;

VIII - para a **tutela da saúde**, exclusivamente, em **procedimento** realizado **por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**; _ _

IX - quando necessário para **atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro**, **exceto** no caso de **prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção** dos dados pessoais; ou

X - para a **proteção do crédito**, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

§ 1º (Revogado). _ _

§ 2º (Revogado). _ _

§ 3º O tratamento de **dados pessoais** cujo **acesso é público** deve **considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público** que justificaram sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os **dados tornados manifestamente públicos pelo titular**, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

§ 5º O **controlador** que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que **necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores** deverá obter **consentimento específico do titular** para esse fim,

ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei. __

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido **por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.**

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido **por escrito**, esse deverá **constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.**

§ 2º **Cabe ao controlador o ônus da prova** de que o **consentimento foi obtido em conformidade** com o disposto nesta Lei.

§ 3º É **vedado o tratamento** de dados pessoais mediante **vício de consentimento.**

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as **autorizações genéricas** para o tratamento de dados pessoais **serão nulas.**

§ 5º **O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados** sob amparo do consentimento anteriormente manifestado **enquanto não** houver **requerimento de eliminação**, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

§ 6º Em caso de **alteração de informação** referida nos **incisos I, II, III ou V do art. 9º** desta Lei, **o controlador deverá informar ao titular**, com destaque de forma específica do teor das alterações, **podendo** o titular, **nos casos** em que o seu **consentimento é exigido, revogá-lo** caso **discorde da alteração.**

Atenção aos incisos citados. O IV não foi incluído: "informações de contato do controlador".

Veja como foi cobrado:

Questão [#3400967](#) (FGV - 2025)

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso:

I - finalidade específica do tratamento;

II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

III - identificação do controlador;

IV - informações de contato do controlador;

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e

VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei.

§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de

forma clara e inequívoca.

§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei.

Art. 10 O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

I - apoio e promoção de atividades do controlador; e

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, **somente os dados pessoais estritamente necessários** para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3734592](#) (FGV - 2025)

Seção II

Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Art. 11 O tratamento de **dados pessoais sensíveis** somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal **consentir**, de forma **específica e destacada**, para **finalidades específicas**;

II - **sem** fornecimento de **consentimento** do titular, nas hipóteses em que for **indispensável para**:

a) **cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador**;

b) **tratamento compartilhado** de dados necessários à **execução**, pela **administração pública, de políticas públicas** previstas em leis ou regulamentos;

c) realização de **estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização** dos dados pessoais sensíveis;

d) **exercício regular de direitos**, inclusive em **contrato** e em **processo judicial, administrativo e arbitral**, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

e) **proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro**;

f) **tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**; ou _ _

g) garantia da **prevenção à fraude e à segurança do titular**, nos processos de **identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos**, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e **exceto** no caso de **prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção** dos dados pessoais.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados



peSSoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica.

§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas **alíneas “a” e “b” do inciso II** do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, **será dada publicidade à referida dispensa de consentimento**, nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei.

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;

3 **estudos** por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização

4 **exercício regular de direitos** em: contrato; processo judicial, adm e arbitral

5 **proteção da vida/incolumidade física** do titular ou de terceiro

6 tutela da **saúde**, exclusivamente em procedimento por profissionais ou serviços de saúde ou autoridade sanitária

7 **prevenção à fraude e à segurança** do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro (exceto se prevalecerem direitos do titular que exijam a proteção dos dados)

§ 3º **A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores** com objetivo de **obter vantagem econômica** poderá ser **vedação** ou de **regulamentação** por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.

§ 4º **É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis** referentes à **saúde** com objetivo de **obter vantagem econômica** , exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, **em benefício** dos interesses **dos titulares** de dados, **e para permitir**:

Dados pessoais sensíveis podem ser tratados **sem consentimento** do titular, se **indispensáveis** p/:

1 cumprimento de **obrigação legal** ou regulatória pelo controlador

dada publicidade à dispensa de consentimento

2 tratamento compartilhado p/ execução, pela **adm pública**, de **políticas públicas**

Continua ao lado →

Anotações

I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou

II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo.

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3258766](#) (FGV - 2025)

Questão [#3363036](#) (FCC - 2025)

Questão [#3610330](#) (FGV - 2025)

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios

próprios.

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3846726](#) (FCC - 2026)

Art. 13 Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá

revelar dados pessoais.

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, **não permitida**, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências.

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a **pseudonimização** é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Seção III

Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes

Art. 14 O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais **de crianças** deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por **pelo menos um** dos

pais ou pelo responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão **manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos** a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças **sem o consentimento** a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, **utilizados uma única vez e sem armazenamento**, ou para sua proteção, e **em nenhum caso** poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores **não** deverão **condicionar a participação** dos titulares de que trata o § 1º deste artigo **em jogos, aplicações** de internet ou outras atividades **ao fornecimento de informações** pessoais **além das estritamente necessárias** à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar **todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento** a que se refere o § 1º deste artigo **foi dado pelo responsável pela criança**, consideradas as tecnologias disponíveis.



§ 6º **As informações sobre o tratamento** de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira **simples, clara e acessível**, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, **com uso de recursos audiovisuais quando adequado**, de forma a proporcionar a **informação necessária aos pais** ou ao responsável legal **e adequada ao entendimento da criança**.

Seção IV

Do Término do Tratamento de Dados

Art. 15 O **término do tratamento** de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - verificação de que **a finalidade foi alcançada** ou de que os **dados deixaram de ser necessários ou pertinentes** ao alcance da finalidade específica almejada;

II - **fim do período de tratamento**;

III - **comunicação do titular**, inclusive no exercício de **seu direito de revogação do consentimento** conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou

IV - **determinação da autoridade nacional**, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

Art. 16 Os **dados pessoais serão eliminados após o término** de seu

tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, **autorizada a conservação para** as seguintes finalidades:

I - **cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador**;

II - **estudo por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a **anonimização** dos dados pessoais;

III - **transferência a terceiro**, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV - **uso exclusivo do controlador**, **vedado seu acesso por terceiro**, e desde que anonimizados os dados.

CAPÍTULO III

Dos Direitos do Titular

Art. 17 Toda **pessoa natural** tem assegurada a **titularidade** de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de **liberdade**, de **intimidade** e de **privacidade**, nos termos desta Lei.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem **direito a obter do controlador**, em relação aos dados do titular por ele tratados, **a qualquer momento e mediante requisição**:

I - **confirmação da existência de tratamento**;

II - **acesso aos dados**;

III - **correção de dados** incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - **anonimização, bloqueio ou eliminação** de dados **desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade** com o disposto nesta Lei;

V - **portabilidade** dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante **requisição expressa**, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; --

VI - **eliminação** dos dados pessoais **tratados com o consentimento** do titular, **exceto** nas hipóteses previstas no **art. 16** desta Lei;

VII - **informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado** de dados;

VIII - informação sobre a **possibilidade de não fornecer consentimento** e sobre as **consequências da negativa**;

IX - **revogação do consentimento**, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

Art. 8º

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto **não** houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

§ 1º O **titular** dos dados pessoais tem o **direito de peticionar** em relação aos seus dados **contra o controlador perante a autoridade nacional**.

§ 2º O **titular pode opor-se a tratamento** realizado com fundamento em uma das hipóteses de **dispensa de consentimento, em caso de descumprimento** ao disposto nesta **Lei**.

§ 3º **Os direitos** previstos neste artigo **serão exercidos** mediante **requerimento expresso do titular** ou de representante legalmente constituído, **a agente de tratamento**.

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o **controlador** enviará ao titular resposta em que **poderá**:

I - **comunicar que não é agente de tratamento** dos dados **e indicar, sempre que possível, o agente; ou**

II - **indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência**.

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será **atendido sem custos para o titular**, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá **informar**, de maneira **imediata, aos agentes de tratamento** com os quais tenha realizado **uso compartilhado** de



dados a **correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto** nos casos em que esta **comunicação** seja **comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional.** --

§ 7º **A portabilidade** dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo **não inclui dados** que **já** tenham sido **anonimizados** pelo controlador.

§ 8º O direito a que se refere o **§ 1º** deste artigo **também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.**

Art. 19 A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante **requisição do titular:**

I - em **formato simplificado, imediatamente; ou**

II - por meio de **declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade** do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de **até 15 (quinze) dias,** contado da data do requerimento do titular.

§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso.

§ 2º As informações e os dados **poderão ser fornecidos, a critério do titular:**

I - por **meio eletrônico, seguro e idôneo** para esse fim; **ou**

II - sob forma **impressa.**

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.

§ 4º **A autoridade nacional poderá dispor** de forma **diferenciada** acerca dos **prazos** previstos nos incisos I e II do caput deste artigo **para os setores específicos.**

Veja como foi cobrado:

Questão [#3172741](#) (Cebbraspe - 2024)

Art. 20 O titular dos dados tem **direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado** de dados pessoais que **afetem seus interesses,** incluídas as decisões destinadas a **definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.** --

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, **informações claras e adequadas** a respeito dos **critérios e dos procedimentos** utilizados para a **decisão automatizada**, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de **não oferecimento de informações** de que trata o § 1º deste artigo **baseado na observância de segredo** comercial e industrial, a **autoridade nacional** poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

§ 3º (VETADO). _ _

Art. 21 Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular **não podem ser utilizados em seu prejuízo**.

Art. 22 A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.

CAPÍTULO IV

Do Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público

Seção I Das Regras

Art. 23 O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser realizado **para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público**, com o **objetivo de executar as competências legais** ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:

LAI - Lei nº 12.527/2011

Art. 1º, Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da **administração direta** dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as **autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente** pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

I - sejam **informadas as hipóteses** em que, no exercício de suas competências, **realizam o tratamento** de dados pessoais, **fornecendo informações claras e atualizadas** sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus **sítios eletrônicos**;

II - (VETADO); e

III - seja **indicado um encarregado** quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e _ _

IV - (VETADO). _ _

§ 1º A **autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade** das operações de **tratamento**.

§ 2º O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data) , da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo) , e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) .

§ 4º Os **serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação** do Poder Público, terão o **mesmo tratamento** dispensado às **pessoas jurídicas** referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei.

§ 5º Os órgãos notariais e de registro **devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública**, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.

Art. 24 As **empresas públicas e as sociedades de economia mista** que atuam em **regime de concorrência**, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o **mesmo tratamento** dispensado às **pessoas jurídicas de direito privado particulares**, nos termos desta Lei.

CF/88

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, **quando estiverem operacionalizando políticas públicas** e no âmbito da execução delas, terão o **mesmo tratamento** dispensado aos órgãos e às **entidades do Poder Público**, nos termos deste Capítulo.

Art. 25 Os **dados** deverão ser mantidos em **formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado**, com vistas à **execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público** em geral.

Art. 26 O **uso compartilhado** de dados pessoais pelo Poder Público **deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal** pelos órgãos e pelas entidades públicas, **respeitados os princípios de proteção** de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.

§ 1º **É vedado** ao Poder Público **transferir a entidades privadas dados pessoais** constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I - em casos de **execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência**, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ;

II - (VETADO);

III - nos casos em que os **dados forem acessíveis publicamente**, observadas as disposições desta Lei.

IV - quando houver **previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios** ou instrumentos congêneres; ou _ _

V - na hipótese de **a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular** dos dados, desde que **vedado o tratamento para outras finalidades**. _ _

§ 2º Os **contratos e convênios** de que trata o § 1º deste artigo deverão ser **comunicados à autoridade nacional**.

Art. 27 A **comunicação ou o uso compartilhado** de dados pessoais de **pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado** será informado à **autoridade nacional e dependerá de consentimento** do titular, exceto:

I - nas hipóteses de **dispensa de consentimento** previstas **nesta Lei**;

II - nos casos de **uso compartilhado** de dados, em que será **dada publicidade** nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou

III - **nas exceções** constantes do **§ 1º do art. 26** desta Lei.

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3172743](#) (Cebraspe - 2024)

Questão [#3362834](#) (FCC - 2025)

Art. 28 (VETADO).

Art. 29 A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros

detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei. --

Art. 30 A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

Seção II Da Responsabilidade

Art. 31 Quando houver **infração a esta Lei** em decorrência do tratamento de dados pessoais **por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis** para fazer cessar a violação.

Art. 32 A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de **relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas** para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

CAPÍTULO V

Da Transferência Internacional de Dados

Art. 33 A transferência internacional de dados pessoais **somente é permitida** nos seguintes casos:

I - **para países ou organismos internacionais** que proporcionem **grau de proteção** de dados pessoais **adequado** ao previsto nesta **Lei**;

II - quando **o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção** de dados previstos nesta Lei, na forma de:

a) **cláusulas contratuais específicas** para determinada transferência;

b) **cláusulas-padrão contratuais**;

c) **normas corporativas globais**;

d) **selos, certificados e códigos de conduta** regularmente emitidos;

III - quando a transferência for necessária para a **cooperação jurídica internacional** entre **órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução**, de acordo com os instrumentos de direito internacional;

IV - quando a transferência for **necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física** do titular ou de terceiro;

V - quando a **autoridade nacional autorizar** a transferência;

VI - quando a transferência resultar em **compromisso assumido em acordo de cooperação internacional**;

VII - quando a transferência for necessária para a **execução de política pública ou atribuição legal do serviço público**, sendo **dada publicidade** nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;

VIII - quando o **titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque** para a transferência, **com informação prévia sobre o caráter internacional da operação**, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou

IX - quando necessário **para atender** às hipóteses previstas nos **incisos II, V e VI do art. 7º** desta Lei.

Art. 7º O tratamento de **dados pessoais** somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional.

➔ Transferência internacional de dados pessoais	
Permitida <u>somente</u> :	
p/ países/organismos internacionais c/ grau de proteção adequado à LGPD	
se controlador oferecer (e comprovar) garantias de cumprimento dos direitos do titular, dos princípios e do regime de proteção da LGPD, na forma de:	→ cláusulas contratuais específicas; → cláusulas-padrão contratuais; → normas corporativas globais; → selos, certificados e códigos de conduta.
se necessária p/ a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e persecução;	
se necessária p/ proteção da vida ou incolumidade física;	
autoridade nacional autorizar;	
compromisso em acordo de cooperação internacional;	
se necessária p/ a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público (dada publicidade cfe art. 23, I);	
o titular fornecer seu consentimento específico e em destaque, c/ informação prévia sobre o caráter internacional;	
se necessário p/:	→ o controlador cumprir obrigação legal/ regulatória; → execução de contrato do qual seja parte o titular (a pedido dele); → exercício regular de direitos em processo judicial, adm ou arbitral.



Anotações

Art. 34 O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei **será avaliado pela autoridade nacional**, que levará em **consideração**:

I - as **normas gerais e setoriais** da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;

II - a **natureza dos dados**;

III - a **observância dos princípios gerais de proteção** de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei;

IV - a **adoção de medidas de segurança** previstas em regulamento;

V - a **existência de garantias judiciais e institucionais** para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e

VI - **outras circunstâncias específicas** relativas à transferência.

Art. 35 A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela autoridade nacional.

§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser

considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei.

§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, **poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências** de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário.

§ 3º A **autoridade nacional poderá designar organismos de certificação** para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento.

§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação **poderão ser revistos pela autoridade nacional** e, caso em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados.

§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei.

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.

Art. 36 As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei **deverão ser comunicadas à autoridade nacional.**

Veja como foi cobrado:

Questão [#3563066](#) (FCC - 2025)

CAPÍTULO VI

Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais

Seção I Do Controlador e do Operador

Art. 37 O controlador e o operador **devem manter registro das operações de**

tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando **baseado no legítimo interesse.**

Art. 38 A autoridade nacional poderá determinar ao **controlador** que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório **deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia** utilizada para a **coleta e** para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, **salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.**

Art. 39 O **operador** deverá **realizar o tratamento segundo as instruções** fornecidas pelo **controlador**, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.

Art. 40 A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o **tempo de guarda dos registros**, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência.

Anotações



Seção II

Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Observação: embora esta seção esteja inserida no Capítulo VI, que trata dos agentes de tratamento, lembre-se que lá no art. 5º, inciso IX, vimos que são agentes de tratamento somente o controlador e o operador, **não o encarregado**.

Art. 41 O **controlador** deverá indicar **encarregado** pelo tratamento de dados pessoais.

§ 1º A identidade e as informações de **contato do encarregado** deverão ser **divulgadas publicamente**, de forma **clara e objetiva**, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

§ 2º As **atividades do encarregado** consistem em:

I - **aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;**

II - **receber comunicações da autoridade nacional** e adotar providências;

III - **orientar os funcionários e os contratados** da entidade a respeito das **práticas** a serem tomadas em relação à **proteção de dados** pessoais; e

IV - executar as **demais atribuições** determinadas **pelo controlador** ou estabelecidas em **normas complementares**.

§ 3º A **autoridade nacional** poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de **dispensa da necessidade de sua indicação**, conforme a **natureza** e o **porte** da entidade ou o **volume de operações** de tratamento de dados.

§ 4º (VETADO).

Veja como foi cobrado:

Questão [#3227931](#) (FGV - 2025) _

Questão [#3076854](#) (Cebraspe - 2024)

Seção III

Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos

Art. 42. O **controlador ou o operador** que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, **causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo**, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, **é obrigado a repará-lo**.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - **o operador responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento **quando descumprir as obrigações da legislação** de proteção de dados **ou** quando **não tiver seguido as instruções lícitas do controlador**, hipótese em que o operador **equipara-se ao controlador**, salvo nos casos de

exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II - os **controladores** que estiverem **diretamente envolvidos** no tratamento do qual decorreram **danos ao titular** dos dados **respondem solidariamente**, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá **inverter o ônus da prova a favor do titular** dos dados **quando**, a seu juízo, for **verossímil a alegação**, houver **hipossuficiência** para fins de **produção de prova ou** quando a produção de prova pelo titular **resultar-lhe excessivamente onerosa**.

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.

§ 4º **Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis**, na medida de sua participação no evento danoso.

Art. 43 Os agentes de tratamento só **não serão responsabilizados** quando provarem:

I - que **não realizaram o tratamento** de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora **tenham realizado o tratamento** de dados pessoais que lhes é atribuído, **não houve violação à legislação** de proteção de dados; ou

III - que **o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular** dos dados **ou de terceiro**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3863311](#) (FCC - 2026)

Art. 44 O tratamento de dados pessoais será **irregular** quando **deixar de observar a legislação ou** quando **não fornecer a segurança que o titular** dele pode **esperar, consideradas** as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - **o modo** pelo qual é **realizado**;

II - **o resultado e os riscos** que razoavelmente dele se esperam;

III - **as técnicas de tratamento** de dados pessoais **disponíveis** à época em que foi realizado.

Parágrafo único. **Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança** dos dados o **controlador ou o operador** que, **ao deixar de adotar as medidas de segurança** previstas no art. 46 desta Lei, **der causa ao dano**.

Art. 45 As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.



STJ - Informativo nº 833/2024: O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados deve **responder objetivamente pelos danos morais** causados.

STJ - Informativo nº 791/2023: A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

CAPÍTULO VII

Da Segurança e das Boas Práticas

Seção I Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46 Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos **não** autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá **dispor sobre padrões técnicos mínimos** para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, **considerados a natureza das informações** tratadas, as **características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia**, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim

como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º **As medidas** de que trata o caput deste artigo deverão ser **observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.**

Art. 47 Os agentes de tratamento ou **qualquer** outra **pessoa que intervenha** em uma das **fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação** prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, **mesmo após o seu término.**

Art. 48 O controlador deverá comunicar à **autoridade nacional e ao titular** a ocorrência de **incidente de segurança** que possa acarretar **risco ou dano relevante** aos titulares.

§ 1º A comunicação será feita **em prazo razoável**, conforme **definido pela autoridade nacional**, e deverá **mencionar, no mínimo:**

- I - a descrição da **natureza dos dados** pessoais **afetados**;
- II - as informações sobre os **titulares envolvidos**;
- III - a indicação das **medidas** técnicas e de segurança **utilizadas para a proteção** dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- IV - **os riscos** relacionados ao incidente;

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação **não** ter sido imediata; e

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

§ 2º A autoridade nacional verificará a **gravidade** do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, **determinar** ao controlador a **adoção de providências**, tais como:

I - **ampla divulgação do fato** em meios de comunicação; e

II - **medidas para reverter ou mitigar os efeitos** do incidente.

§ 3º No juízo de gravidade do incidente, **será avaliada** eventual comprovação de que **foram adotadas medidas** técnicas adequadas **que tornem os dados** pessoais afetados **ininteligíveis**, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los.

Art. 49 Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3603042](#) (FGV - 2025)

Seção II

Das Boas Práticas e da Governança

Art. 50 Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, **poderão formular regras de boas práticas e de governança** que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador **levarão em consideração**, em relação ao tratamento e aos dados, **a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios** decorrentes **de tratamento** de dados do titular.

§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, **o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações**, bem como a **sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos** para os titulares dos dados, poderá:

Art. 6º

VII - **segurança**: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos **não** autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - **prevenção**: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

I - **implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:**

a) **demonstre o comprometimento do controlador** em adotar processos e **políticas internas que assegurem** o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à **proteção de dados** pessoais;

b) seja **aplicável a todo o conjunto de dados pessoais** que estejam **sob seu controle**, independentemente do modo como se realizou sua coleta;

c) seja **adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações**, bem como à **sensibilidade dos dados tratados**;

d) estabeleça **políticas e salvaguardas adequadas** com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;

e) tenha o **objetivo** de estabelecer **relação de confiança com o titular**, por meio de **atuação transparente** e que assegure **mecanismos de participação do titular**;

f) esteja **integrado a sua estrutura geral de governança** e estabeleça e aplique **mecanismos de supervisão internos e externos**;

g) conte com **planos de resposta a incidentes** e remediação; e

h) seja **atualizado constantemente** com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;

II - **demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade** quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta Lei.

§ 3º **As regras** de boas práticas e de governança **deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente** e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3251636](#) (FGV - 2025)

Art. 51 A autoridade nacional **estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares** dos seus dados pessoais.

CAPÍTULO VIII

Da Fiscalização

Anotações

Seção I Das Sanções Administrativas

Art. 52. Os **agentes de tratamento** de dados, em razão das **infrações** cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam **sujeitos** às seguintes **sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional**:

I - **advertência**, com indicação de **prazo para** adoção de **medidas corretivas**;

II - **multa simples**, de **até 2% (dois por cento) do faturamento** da pessoa jurídica de direito **privado**, grupo ou conglomerado no Brasil no seu **último exercício**, **excluídos os tributos**, limitada, no total, a **R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)** por infração;

III - **multa diária**, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV - **publicização** da **infração** após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - **bloqueio** dos dados pessoais a que se refere a infração **até a sua regularização**;

VI - **eliminação** dos dados pessoais a que se refere a infração;

VII - (VETADO);

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO).

X - **suspensão parcial** do funcionamento **do banco de dados** a que se refere a **infração** pelo período **máximo de 6 (seis) meses**, **prorrogável** por igual período, até a **regularização** da atividade de tratamento pelo controlador; _

XI - **suspensão** do exercício **da atividade de tratamento** dos dados pessoais a que se refere a **infração** pelo período **máximo de 6 (seis) meses**, **prorrogável** por igual período; _

XII - **proibição parcial ou total** do exercício de **atividades** relacionadas a **tratamento de dados**. _

§ 1º As sanções serão **aplicadas após procedimento administrativo** que possibilite a oportunidade da **ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa**, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os **seguintes parâmetros** e critérios:

I - a **gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados**;

II - a **boa-fé do infrator**;

III - a **vantagem auferida ou pretendida** pelo infrator;

IV - a **condição econômica** do infrator;

V - a **reincidência**;

VI - o **grau do dano**;

VII - a **cooperação do infrator**;

VIII - a **adoção reiterada e demonstrada de mecanismos** e procedimentos **internos** capazes de **minimizar o dano**, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como:

II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

§ 3º O disposto nos **incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII** do caput deste artigo **poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos**, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 institui o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos civis da União.

Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI).

IX - a **adoção de política de boas práticas e governança**;

X - a **pronta adoção de medidas corretivas**; e

XI - a **proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção**.

§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica.

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, instituiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

§ 4º **No cálculo** do valor **da multa** de que trata o **inciso II** do caput deste artigo, a **autoridade nacional** poderá **considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas**, quando **não** dispuser do valor do **faturamento no ramo de atividade** empresarial em que ocorreu a **infração**, definido pela autoridade nacional, **ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não** for demonstrado de forma **inequívoca e idônea**.

§ 5º **O produto da arrecadação das multas** aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será **destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos** de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. _



Lei nº 7.347/1985

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à **reconstituição dos bens lesados**.

Lei nº 9.008/1995

Art. 1º Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).

§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a **reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos**.

§ 6º **As sanções** previstas nos **incisos X, XI e XII** do caput deste artigo **serão aplicadas:** _

I - **somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma)** das sanções de que tratam os **incisos II, III, IV, V e VI** do caput deste artigo para o **mesmo caso concreto**; e _

II - em caso de **controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias**, ouvidos esses órgãos. _

§ 7º **Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados** de que trata o caput do art. 46 desta Lei **poderão ser objeto de conciliação direta** entre controlador e titular e, caso

não haja **acordo**, o **controlador estará sujeito** à aplicação das **penalidades** de que trata este artigo. _

Art. 53 A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa.

§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei.

§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.

Art. 54 O valor da sanção de **multa diária** aplicável às infrações a esta Lei **deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano** ou prejuízo causado e ser **fundamentado pela autoridade nacional**.

Parágrafo único. **A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no**

mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.

Sanções Administrativas		
App aos agentes de tratamento (controladores e operadores)		
A arrecadação das multas se destina ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos		
Tipo:	Observações:	
Advertência	Com prazo p/ adoção de medidas corretivas	
Multa simples	Até 2% do faturamento da PJ de direito privado (no último exercício) Excluídos os tributos Limitada a R\$ 50 milhões por infração	A autoridade nacional pode considerar o faturamento total da empresa ou grupo se: → não dispuser do faturamento no ramo em que ocorreu a infração; ou → se o valor for apresentado de forma incompleta ou não inequívoca e idônea.
Multa diária	Observado o limite total anterior	O valor deve obs: gravidade da falta extensão do dano e ser fundamentado

Continua ao lado →

		pela autoridade nacional.
Publicização da infração		
Bloqueio dos dados relacionados à infração até regularizar		
Eliminação dos dados relacionados à infração		
Suspensão parcial do BD relacionado à infração até regularizar	MÁX 6 meses prorrogação 6 meses	
Suspensão da atividade de tratamento de dados pessoais relacionados à infração	MÁX 6 meses prorrogação 6 meses	
Proibição parcial ou total de atividades relacionadas a tratamento de dados		
= podem ser aplicadas às entidades públicas (ou seja, somente as multas não podem!)		
As sanções de suspensão e proibição se aplicam:		
<u>Somente</u> após já ter sido imposta ao menos 1 das sanções:	→ Multa simples; → Multa diária; → Publicização; → Bloqueio dos dados; → Eliminação dos dados.	

Veja como foi cobrado:

Questão #3600246 (FGV - 2025)

Questão #3077760 (Cebraspe - 2024)

CAPÍTULO IX (2026)

DA AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Anotações

Seção I

Da Agência Nacional de Proteção de Dados

Art. 55 (VETADO).

Art. 55-A. Fica criada a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. (2026)

§ 1º Revogado. (2022)

§ 2º Revogado. (2022)

§ 3º Revogado. (2022)

Art. 55-B Revogado. (2022)

Art. 55-C. A ANPD é composta de: _

I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção;

II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; _

III - Corregedoria; _

IV - Ouvidoria; _

V - Revogado; (2022)

V-A - Procuradoria; (2026)

V-B - Auditoria; e (2026)

VI - unidades administrativas e unidades especializadas. (2026)

Art. 55-D O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente.

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea 'f' do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5.

CF/88

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados.

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos. _

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois), de 3

(três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de nomeação.

§ 5º Na hipótese de **vacância do cargo no curso do mandato** de membro do Conselho Diretor, **o prazo remanescente será completado pelo sucessor.** _

Art. 55-E Os membros do Conselho Diretor **somente perderão seus cargos** em virtude de **renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou** pena de **demissão** decorrente de **processo administrativo disciplinar.** _

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, **cabe ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência** da República **instaurar o processo administrativo disciplinar**, que será **conduzido por comissão especial** constituída por **servidores públicos federais estáveis.** _

§ 2º **Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo**, somente quando assim **recomendado pela comissão especial** de que trata o § 1º deste artigo, **e proferir o julgamento.**

Art. 55-F Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

Lei nº 12.813/2013

Art. 6º Configura **conflito de interesses** após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:

I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e

II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União:

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;

b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;

c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou

d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego.

Parágrafo único. **A infração** ao disposto no caput deste artigo caracteriza **ato de improbidade administrativa.**

Art. 55-G Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD.



§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. _

§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. _

Art. 55-H Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal.

Art. 55-I Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente.

Art. 55-J **Compete à ANPD:** _

I - **zelar pela proteção dos dados** pessoais, nos termos da legislação; _

II - **zelar pela observância dos segredos comercial e industrial**, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei; _

III - **elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados** Pessoais e da Privacidade;

IV - **fiscalizar e aplicar sanções** em caso de tratamento de dados realizado

em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que **assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso**; _

V - **apreciar petições de titular contra controlador após** comprovada pelo titular a apresentação de **reclamação ao controlador não solucionada no prazo** estabelecido em regulamentação; _

VI - **promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados** pessoais e das medidas de segurança;

VII - promover e **elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados** pessoais e privacidade; _

VIII - **estimular a adoção de padrões** para serviços e produtos **que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados** pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis; _

IX - **promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados** pessoais **de outros países**, de natureza internacional ou transnacional; _

X - **dispor** sobre as formas de **publicidade das operações de tratamento** de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;

XI - **solicitar**, a qualquer momento, às entidades do **poder público que realizem** operações de **tratamento de dados** pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei;

XII - **elaborar relatórios de gestão anuais** acerca de suas atividades; _

XIII - **editar regulamentos** e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;

XIV - **ouvir os agentes de tratamento e a sociedade** em matérias de interesse relevante e **prestar contas** sobre **suas atividades** e planejamento; _

XV - arrecadar e aplicar suas receitas e **publicar, no relatório de gestão** a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o **detalhamento de suas receitas e despesas**;

XVI - **realizar auditorias, ou determinar sua realização**, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento

de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público; _

XVII - **celebrar**, a qualquer momento, **compromisso** com agentes de tratamento **para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa** no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; _

XVIII - **editar normas**, orientações e procedimentos **simplificados e diferenciados**, inclusive quanto aos prazos, para que **microempresas e empresas de pequeno porte**, bem como **iniciativas empresariais** de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem **startups ou empresas de inovação**, possam **adequar-se a esta Lei**; _

XIX - **garantir que o tratamento de dados de idosos seja** efetuado de maneira **simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento**, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); _

XX - **deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei**, as suas competências e os casos omissos; _

XXI - **comunicar** às autoridades competentes as **infrações penais** das quais tiver conhecimento;

XXII - **comunicar** aos órgãos de **controle interno** o **descumprimento** do disposto nesta **Lei** por órgãos e entidades da administração pública federal;

XXIII - **articular-se com as autoridades reguladoras públicas** para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e _

XXIV - **implementar mecanismos simplificados**, inclusive por **meio eletrônico**, para o registro de **reclamações sobre o tratamento de dados** pessoais em desconformidade com esta Lei.

Principais competências da ANPD:
Elaborar diretrizes p/ a Política Nacional de Proteção de Dados
Fiscalizar e app sanções, assegurando: - contraditório; - ampla defesa; - direito de recurso;
Apreciar petições de titular contra controlador após reclamação ao controlador não solucionada no prazo obs: reclamações podem ser analisadas em conjunto e providências podem ser padronizadas.
Promover na população o conhecimento s/ proteção de dados e estimular o uso de padrões que facilitem o controle dos titulares
Estudos s/ práticas nacionais e internacionais de proteção de dados e cooperação c/ autoridades da área de outros países
Normas simplificadas p/ ME, EPP, startup se

Continua ao lado →

adequarem à LGPD
Compromisso c/ agentes de tratamento p/ <u>eliminar</u> : - irregularidade; - incerteza jurídica; ou - situação contenciosa.
Garantir que o tratamento de dados de <u>idosos</u> seja: - simples; - claro; - acessível; e - adequado ao seu entendimento.
Realizar auditorias (ou determinar sua realização);
Deliberar, na esfera adm, em caráter terminativo , sobre a LGPD
Comunicar autoridades competentes sobre infrações penais; e controle interno da adm pública <u>federal</u> s/ o descumprimento da LGPD por suas entidades

§ 1º **Ao impor condicionantes** administrativas ao tratamento de dados pessoais por **agente de tratamento privado**, sejam eles limites, encargos ou sujeições, **a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção**, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da Constituição Federal e nesta Lei.



CF/88

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

§ 2º Os **regulamentos e as normas** editados pela **ANPD** devem ser **precedidos de consulta e audiência públicas**, bem como de **análises de impacto regulatório**.

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o

cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei.

§ 4º A ANPD manterá **fórum permanente de comunicação**, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e **entidades da administração pública** responsáveis pela **regulação de setores específicos** da atividade econômica e governamental, a fim de **facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD**.

§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei.

§ 6º **As reclamações** colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo **poderão ser analisadas de forma agregada**, e as eventuais **providências** delas decorrentes poderão ser adotadas de forma **padronizada**.

Art. 55-K A **aplicação das sanções** previstas nesta Lei **competem exclusivamente à ANPD**, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da

administração pública. _

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação.

Art. 55-L Constituem **receitas da ANPD**: _

I - as **dotações**, consignadas **no orçamento geral da União, os créditos especiais**, os créditos **adicionais**, as **transferências e os repasses** que lhe forem conferidos; _

II - **as doações, os legados, as subvenções** e outros recursos que lhe forem destinados; _

III - os valores apurados na **venda ou aluguel de bens móveis e imóveis** de sua propriedade; _

IV - os valores apurados em **aplicações no mercado financeiro** das receitas previstas neste artigo; _

V - (VETADO); _

VI - os **recursos** provenientes **de acordos, convênios** ou **contratos** celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; _

VII - o produto da **venda de publicações, material técnico, dados e informações**,

inclusive para fins de licitação pública. _

Art. 55-M Constituem o **patrimônio da ANPD** os bens e os direitos: [\(2022\)](#)

I - que lhe forem **transferidos pelos órgãos da Presidência da República**; e [\(2022\)](#)

II - que venha a **adquirir ou a incorporar**. [\(2022\)](#)

Art. 56 (VETADO).

Art. 57 (VETADO).

Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)	
→ autarquia de natureza especial (vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública)	→ possui autonomia: funcional, técnica, decisória, adm e financeira
→ possui patrimônio próprio	→ sede e foro no DF
Compete <u>exclusivamente</u> à ANPD a app das sanções da LGPD	
Ao impor condicionantes adm ao tratamento de dados por agente privado, <u>deve</u> observar a mínima intervenção	
Ao editar regulamentos e normas, <u>deve</u> : realizar consultas e audiência públicas; análises de impacto regulatório.	
<u>Deve</u> manter fórum permanente de comunicação c/ entidades da adm pública responsáveis pela regulação de setores específicos,	

Continua abaixo ↓

Anotações



p/ facilitar o exercício de suas competências	
Composição da ANPD:	
1 Conselho Diretor (órgão máximo de direção)	
→ 5 diretores escolhidos pelo PR dentre brasileiros com: → reputação ilibada; → nível superior; → elevado conceito no	Somente perde o cargo por: → renúncia; → condenação judicial transitada em julgado; <u>ou</u> → pena de demissão em PAD. <u>PAD</u> instaurado pelo Ministro da Casa Civil da PR, <u>conduzido</u> por comissão especial de servidores federais estáveis. Compete ao PR:

Continua ao lado →

campo de especialidade. Nomeados pelo PR após a aprovação do Senado. Mandato: 4 anos Vacância durante o mandato = sucessor completa o prazo. App a Lei 12.813/13 (conflito de interesses). Não cumpriu? <u>ato de improbidade adm.</u>	→ determinar o afastamento preventivo (se recomendado pela comissão especial); → proferir o julgamento.
2 Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade - CNPD (órgão consultivo)	
Com 23 representantes, designados por ato do PR (permitida a delegação)	
Configura serviço público relevante, não remunerado.	
Os representantes são: → 5 do Executivo federal; → 1 do SF e 1 da CD; → 1 do CNJ; → 1 do CNMP; → 1 do CGL.br;	⇒ indicados pelos titulares das entidades da Adm Pública.
→ 3 de	⇒ indicados na forma de

Continua abaixo ↓

Anotações

entidades da sociedade civil c/ atuação em proteção de dados pessoais; → 3 de ICTs; → 3 de confederações sindicais do setor produtivo; → 2 de entidades do setor de tratamento de dados; → 2 de entidades do setor laboral.	regulamento; não podem ser membros do CGI.br; ⇒ mandato: 2 anos, permitida 1 recondução.
3 Corregedoria	
4 Ouvidoria	
5 Procuradoria	
6 Auditoria	
7 Unidades adm e especializadas	

Seção II

Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

Art. 58 (VETADO).

Art. 58-A O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:

- I - 5 (cinco) do Poder Executivo federal;
- II - 1 (um) do Senado Federal;
- III - 1 (um) da Câmara dos Deputados;
- IV - 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça;
- V - 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público;
- VI - 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil;
- VII - 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais;
- VIII - 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação;
- IX - 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo;
- X - 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e
- XI - 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral.

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação.

§ 2º Os representantes de que tratam os **incisos I, II, III, IV, V e VI** do caput deste artigo e seus suplentes serão **indicados pelos titulares dos respectivos órgãos** e entidades da administração pública.

§ 3º Os representantes de que tratam os **incisos VII, VIII, IX, X e XI** do caput deste artigo e seus suplentes:

I - serão **indicados na forma de regulamento**; _

II - **não** poderão ser membros do **Comitê Gestor da Internet** no Brasil; _

III - terão **mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução**. _

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada **prestação de serviço público relevante, não remunerada**. _

Art. 58-B

Compete ao Conselho

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:

I - **propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD**; _

II - elaborar **relatórios anuais de avaliação da execução** das ações da **Política Nacional** de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

III - **sugerir ações** a serem realizadas pela **ANPD**;

IV - elaborar **estudos e realizar debates e audiências públicas** sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e _

V - **disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados** pessoais e da privacidade à população.

Art. 59 (VETADO).

Competências do CNPD

Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios p/ a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e p/ a atuação da ANPD

Relatórios **anuais** de avaliação da execução da Política Nacional de Proteção de Dados

Estudos e audiências públicas sobre proteção de dados

Sugerir ações à ANPD

Disseminar conhecimento s/ proteção de dados à população

CAPÍTULO X

Disposições Finais e Transitórias

Art. 60 A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a

determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;” (NR)

“Art. 16.

II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais.” (NR)

Art. 61 A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.

Art. 62 A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de que trata a Lei

nº 10.861, de 14 de abril de 2004 .

Art. 63 A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.

Art. 64 Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 65 Esta Lei entra em vigor: _

I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54;

II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos. _

Brasília, 14 de agosto de 2018; 197º da Independência e 130º da República.